

「도시재생사업 금융보증규정」 제37조(보증금액)에서는 ‘보증금액’은 동조 제4조1)의 보증한도 이내로 하되, 주택도시기금이 실행하는 융자원금에서 도시계정금융지원업무취급규정시행세칙 별표1의 담보인정가액(공사보증서 제외)을 차감한 금액 이내로 한다고 규정하고 있다.

그리고 같은 규정 제47조(준용규정)에서는 보증서의 발급, 보증조건의 변경, 보증의 취소·해지, 보증료 등의 산정·징수, 사후관리와 관련하여 이 규정 및 세칙이 따로 정하는 아니한 사항에 대하여는 「모기지보증규정 및 동 시행세칙」을 준용하는 것으로 규정하고 있으며,

「모기지보증규정」 제25조(보증료 등) 제1항에서는 보증서를 발급하는 때에 발급과 동시에 보증료 전액을 현금(은행 또는 채신관서가 발행한 자기앞수표를 포함한다)으로 받아야 하고 다만 보증기간이 장기인 경우에는 세칙으로 정하는 바에 따라 보증료를 분할해 받을 수 있도록 규정하고 있으며, 「모기지보증규정시행세칙」 제23조(보증료의 분할납부)에서는 보증료 연체 시 연체요율(연7%) 및 재산조사 등 조치사항²⁾을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

수요자중심형 도시재생지원 융자상품은 융자(보증)기간이 5년 이상(차주에 따라 최대 15년까지 연장 가능)인 장기 금융상품이고, 총 융자금 대비 ‘보증부 융자비율’이 평균 약 〇〇%로 높은 비중을 차지하며, 많은 차주가 보증료 부담 때문에 분할 납부를

1) 도시재생사업금융보증규정 제4조 제4항: 수요자중심형 도시재생지원자금보증의 단위사업 보증한도는 도시계정지원업무취급규정시행세칙에서 정하는 주택도시기금 융자한도로 한다.

2) 모기지보증규정시행세칙 제23조 제5항: 통상적인 독촉 절차에 의하여 회수가 어렵다고 인정하는 경우에는 주채무자의 재산을 조사하여 법적조치를 하는 등 보증료 회수절차에 착수하여야 한다.

선택(전체 보증 발급사업장 중 ○○%를 상회)하고 있어 분할 보증료의 미납 가능성이 있다.

[표1] 수요자중심형 도시재생지원 보증료 분납 현황

총 사업장수	보증 발급 사업장	보증 발급 사업장 중 보증료 분납 사업장
○개	○개	○개(○○.○%)

또한 수요자중심형 도시재생지원자금보증의 경우 분할 보증료가 보증금액 및 심사 등급에 따른 보증요율³⁾에 따라 산정되며(사업장별 보증료율 평균 ○.○○%, 5년간 약 ○.○○%) 분할 보증료 미납 시 공사의 손해 발생 우려도 크다.

[표2] 수요자중심형 도시재생지원 보증발급 사업장 심사 등급 현황

등급	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	합계 및 평균
사업장 수	○개	○개	○개	○개	○개	○개
보증료율	○.○○%	○.○○%	○.○○%	○.○○%	○.○○%	○.○○%

그런데 분할 보증료 미납 우려가 높은 수요자중심형 도시재생지원자금보증에 대하여 도시재생사업 금융보증 규정 등에서 보증료 분납 등에 대하여 모기지 보증규정 및 동 시행세칙을 준용하는 것으로 정하고 있으나 동 규정에서는 분할 보증료 미납에 대하여 연체료를 받는 이외에 별다른 강제수단이 없으며 연체 발생 시에도 통상적인 독촉에 의하여 회수가 어렵다고 인정하는 경우 차주의 재산을 조사하여 법적 조치를 하는 외 구체적인 미납 보증료 회수 절차 및 기준 등에 대해서는 규정하지 않고 있다.

따라서 차주의 분할 보증료 미납에 대비한 사전예방조치를 마련할 필요가

3) 보증료율(도시재생사업 금융보증규정 별표 2, 1등급:○.○%, 2등급:○.○%, 3등급:○.○%, 4등급:○.○%, 5등급:○.○%)

있으며, 실제 보증료 연체 발생 시 채권회수 방안에 대하여도 추가적인 기준 등을 마련할 필요성이 있는 것으로 보인다.

관계부서 의견 도시재생기획처 및 도시재생운용처는 감사결과를 수용하며, 관계부서 협의를 통해 조속히 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 도시재생기획처장은 수요자중심형 도시재생지원자금보증에 대하여 분할 보증료 미납에 대한 사전 예방조치를 마련하시기 바랍니다. (통보)

도시재생운용처장은 수요자중심형 도시재생지원자금보증에 대하여 분할 보증료 연체 발생 시 채권회수 방안 등에 대한 추가적인 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)